

ASPECTOS LEGALES MODULO 2

LICENCIAMIENTO DE USO



Problemas del software como obra intelectual

1. **El software es interactivo**

A diferencia de un libro o una canción, **no es algo que simplemente se lee o se escucha**, sino que el usuario lo utiliza y modifica su comportamiento con sus acciones.

2. **Tiene un contenido económico fuerte**

Por ejemplo, un programa de contabilidad puede ser vendido a empresas por miles de dólares, mientras que una canción rara vez alcanza ese valor. **Por eso la parte económica es más importante** que en obras artísticas.

3. **La creatividad en software es difícil de medir**

Muchas veces los programadores no inventan cosas desde cero, sino que combinan elementos ya existentes. **Como si en vez de escribir una novela, usaras frases de otros libros para hacer la tuya.**

4. **Uso de lenguajes y software base**

El software suele basarse en código previo o librerías (como usar ingredientes ya hechos para cocinar algo nuevo).

Ejemplo: si tu app usa Google Maps, estás reutilizando esa parte.

Es similar a traducir un libro: usas algo existente como base.



Cesión de derechos

1. **Es como una compraventa:** el autor le "vende" sus derechos a otra persona o empresa.

2. **Está autorizada por el artículo 51 de la Ley 11.723.**

3. **Solo se ceden los derechos económicos** (no se cede la autoría).

4. Puede ser:

- **Total:** se ceden todos los derechos.
- **Parcial:** solo algunos.

5. Tiene **límite en el tiempo**: puede durar, por ejemplo, 25 años.

6. Puede depender de una **condición**, como el caso de *Watchmen*, donde los derechos debían volver a los autores si no se publicaba más. Pero **como siempre lo reeditaron**, eso nunca pasó.



Licencia de uso

1. **Es como un alquiler:** el autor **no te da la propiedad**, solo te deja usar el software.
 2. Es **consensual**: se acepta al instalar un programa y aceptar los términos y condiciones.
Ejemplo: al instalar una app en el celular.
 3. Puede ser **gratuita o paga**:
 - **Ejemplo gratuito:** Android.
 - **Ejemplo de Shellware:** WinRAR o juegos como DOOM, que son gratis hasta cierto punto y después hay que pagar.
 4. **No te permite modificar ni vender el programa.**
 5. **Licencia de uso propietaria o privativa:** Este tipo de licencia se caracteriza por **impedir el acceso al código fuente del software**, lo cual imposibilita su modificación o adaptación por parte del usuario. Esto asegura al desarrollador el control exclusivo sobre el producto.
-

Obligaciones del Licenciante (el que da la licencia)

1. **Debe permitir el uso y goce del software.**
 2. **No es una franquicia:** no se da el derecho a usar la marca ni a hacer publicidad.
 3. **Debe garantizar que el software no tiene reclamos legales** (que no sea una copia ilegal).
-

Obligaciones del Licenciatario (el que usa)

1. **Usarlo como se acordó**
Ejemplo: no usar una misma licencia de Office para 10 PCs.
 2. **Pagar si se pactó un precio**, a veces en forma de **regalías** (un % de lo que se gana usando el software).
-

Contrato de mantenimiento

1. Es un **contrato adicional** (accesorio al de licenciamiento) donde el desarrollador se compromete a mantener el software (actualizaciones, arreglos, etc.).
2. **Tiene costo adicional** si el código fuente no se entrega, porque **solo quien tiene el código puede modificar el programa**.
Ejemplo: si se rompe algo, solo el desarrollador lo puede arreglar, y puede cobrar lo que quiera.



Contrato de Escrow

1. Se firma con un **tercero que guarda una copia del código fuente**. En Argentina se entrega en formato CD a un escribano.
2. Si pasa algo (como la quiebra del desarrollador), se entrega el código al cliente.
Ejemplo: si el programador se va de vacaciones y algo falla, el cliente puede pedir el código al escribano.



Licencias GNU (Software Libre)

1. **No es lo mismo que gratuito**: lo importante es que se pueda **usar, estudiar, modificar y compartir**.
2. **Ejemplo contrario**: Microsoft permite usar pero **no ver ni modificar el código**.
3. **Libertades básicas del software libre**:
 - Usar el programa.
 - Estudiarlo y adaptarlo.
 - Hacer copias.
 - Mejorarlo y compartirlo.



Historia: Stallman vs Raymond

¿Es lo mismo “Software Libre” y “Open Source”?

Aunque a veces se usan como sinónimos, son dos conceptos diferentes.

El Software Libre, impulsado por Richard Stallman, se basa en una postura **ideológica y ética**, que defiende la libertad del usuario para ejecutar, copiar, estudiar, modificar y redistribuir el software.

En cambio, el Software de Código Abierto (Open Source), promovido por Eric Raymond, prioriza **criterios técnicos y de eficiencia**. También permite acceder al código fuente, pero no necesariamente exige que las obras derivadas mantengan esa libertad (es decir, pueden volver a cerrarse). Usa la metáfora de:

- **La catedral**: software cerrado, jerárquico (como Microsoft).
 - **El bazar**: colaborativo, abierto (como Linux). **Cuanto más personas participan, mejor funciona.**
-

Licencia GPL v3

1. **Permite usar, modificar y distribuir software**, manteniendo las mismas libertades para otros (copyleft).

El **copyleft** es un principio que **impide al usuario cambiar los términos y condiciones de la licencia original**. Si se modifica un software con licencia copyleft el nuevo software también debe ser distribuido bajo esa misma licencia. Esto garantiza que las libertades de uso, estudio, modificación y redistribución se mantengan en todas las versiones derivadas.

2. Si hacés un programa nuevo basado en uno con GPL, **tu programa también debe ser GPL**.
3. **Se puede cobrar por el software**, pero **no se puede negar el código fuente**.
4. **No se acepta DRM** (sistemas que bloquean el acceso al software).
5. **Incluye cláusulas extra** para garantizar transparencia.
6. Es compatible con las versiones 1 y 2 siempre y cuando haya una cláusula de retrocompatibilidad.

LGPL y AGPL

- **LGPL**: se puede usar una librería libre dentro de un software cerrado.
 - Ejemplo: usás una calculadora libre en tu app, pero no tenés que liberar toda tu app.
- **AGPL**: si tu programa se usa en red (como una web app), igual tenés que **dar acceso al código fuente**.

Licencias Open Source

- No tienen copyleft: permiten que alguien tome el software y lo vuelva propietario.
Ejemplo: usar un código abierto y luego venderlo cerrado.
- Son más **flexibles**, pero **no garantizan que siga siendo libre**.
- No tiene una licencia oficial.

DERECHO DE INTERNET

“La Internet es una libre asociación de miles de redes y millones de computadoras alrededor del mundo, que trabajan juntas compartiendo información”

Nacimiento y Evolución de Internet

- **1962 - "Galactic Network"**: idea inicial de una red de computadoras conectadas para compartir información. Propuesta por J.C.R. Licklider.
 - **1969 - ARPAnet**: primera red real, creada por el Departamento de Defensa de EE.UU. con fines militares.
 - Luego se suman científicos → descubren el potencial para el intercambio de datos.
 - **Años 80**: la red se empieza a usar con fines académicos.
 - **1995**: nace la *Sociedad de Internet*, grupo sin fines de lucro que regula aspectos técnicos de la red.
-

Internet y Sociedad

- Antes, la red era de uso **militar y científico**. Hoy, es de uso **civil y económico**.
 - Su carácter **global y descentralizado** genera desafíos legales: ¿qué ley se aplica si el contenido se crea en un país y causa daño en otro?
-

Relaciones Jurídicas en Internet

- Al principio se pensaba que Internet era un **espacio sin leyes** ("anómico"). Pero como genera efectos reales, los Estados **deben intervenir**.
- Hay problemas para determinar la jurisdicción: ¿dónde ocurrió el hecho? ¿En el país del servidor, de la víctima, del atacante?

Ejemplos:

- **Cuevana**: cuando intentaron juzgarlos, movían los servidores por distintos países de Latinoamérica para evitar ser alcanzados por la ley.
 - **Playboy vs. Playgirl**: problema por derechos de marca cuando el contenido afecta a usuarios de EE.UU.
 - **Blue Note**: un bar de Louisiana promocionaba sus shows sin bloquear IPs de Nueva York. Fue demandado allí por competencia desleal.
-

La Teoría del "Long Arm" (EE.UU.)

Permite que un juez de un estado (ej. Nueva York) tenga jurisdicción si:

- Se genera un **daño** en ese estado.
- El atacante **obtiene un beneficio**.

- Había conocimiento o era **previsible** que eso ocurriera.
-

Responsabilidad en Internet

Actores:

- **Autor del contenido:** el que crea o sube algo (puede ser ilícito).
- **ISP (Proveedor de Internet):** da acceso, pero no controla contenidos → **NO responsable**.
- **Hosting:** almacena sitios → tiene más responsabilidad.
- **Buscadores (Google, Yahoo):** permiten encontrar contenido → su responsabilidad es discutida.

Responsabilidad de los Buscadores

Caso Belén Rodríguez vs. Google/Yahoo

- La modelo encontró su nombre vinculado a páginas porno y prostíbulos.
- **Primera instancia:** buscadores responsables por no eliminar enlaces, pese a tener capacidad técnica.
- **Problema:** tener capacidad técnica ≠ tener obligación jurídica.

Fallo de la Corte Suprema (2014):

- **Responsabilidad subjetiva:** solo son responsables si no actúan tras ser notificados.
- Si el contenido es **manifiestamente ilícito** (ej: pornografía infantil), deben bajarlo tras simple notificación. Solo se debe dar de baja la página denunciada.
- Si **no es evidente**, se necesita una **orden judicial**.

Ejemplo:

- Si alguien denuncia una foto robada con contenido sexual, el buscador debe actuar rápido si es algo claro. Si es una crítica o una opinión, no deben decidir por sí solos → lo debe hacer un juez.

Problemas:

- No está claro qué es “manifiestamente ilícito”.
- Esto puede llevar a la **censura preventiva** (“por las dudas” bajan contenidos)

Casos Relacionados

- **Virginia Da Cunha (Bandana):** aparecía en buscadores vinculada a porno. Demandó a Google y Yahoo.
 - **Jujuy.com:** foro con comentarios anónimos sobre corrupción. Se hizo responsable al portal por no eliminar el comentario.
-

Nombres de Dominio y Marcas

- El **nombre de dominio** (ej: www.coca-cola.com) es una **dirección en Internet** que identifica un sitio web, pero **no es lo mismo que una marca comercial**.
 - **No tienen una relación automática ni legal directa.**
 - Alguien puede tener un dominio registrado sin tener registrada la marca (y viceversa).
- Esto puede causar **conflictos legales**, sobre todo cuando se intenta aprovechar el prestigio de una marca ya conocida. Por ejemplo, si alguien registra www.pepsi.com sin tener derechos sobre esa marca. Ese tipo de práctica se llama **cybersquatting**: consiste en registrar dominios parecidos o idénticos a marcas conocidas para revenderlos, confundir a los usuarios o sacar algún beneficio.

Regulación en Argentina

- Los dominios .ar (como .com.ar, .gob.ar, etc.) son gestionados por **NIC Argentina**, que depende de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación.
- **Cada país gestiona su propio dominio geográfico**, conocido como **ccTLD** (Country Code Top-Level Domain).
 - Por ejemplo, el .ar es de Argentina, .br de Brasil, .fr de Francia.
 - **La autoridad de aplicación local administra y regula los dominios de su país.**

¿Qué pasa si dos personas quieren el mismo dominio?

- En Argentina rige el principio “**primero en el tiempo, primero en el derecho**”:
 - **Quien lo registre primero, tiene prioridad** sobre ese nombre, sin importar si es titular o no de la marca comercial.
- Esto significa que no es obligatorio tener una marca registrada para registrar un dominio, y tampoco el registro de una marca te da automáticamente derecho sobre un dominio con ese nombre.

Ejemplo:

- Si alguien registra www.manzana.com.ar antes que Apple (la empresa), Apple **no puede sacarle el dominio automáticamente**, aunque “Manzana” sea

parte de su marca registrada, **a menos que demuestre mala fe o un uso engañoso.**

Soluciones a Conflictos

- Judiciales (tribunales)
 - Arbitrales (ej: ICANN, que asigna dominios y resuelve disputas)
-

¿Qué es la Firma Digital?

La **firma digital** es una tecnología que permite **firmar documentos electrónicos** de forma **segura y legal**, garantizando tres cosas clave:

1. **Autenticidad** → asegura quién firmó.
2. **Integridad** → el documento **no fue modificado** desde que se firmó.
3. **No repudio** → el firmante **no puede negar** que lo hizo.



Ejemplo simple:

Es como firmar un contrato con tu puño y letra, pero en versión digital, con garantías técnicas y legales.

Usos comunes de la Firma Digital

- Contratos electrónicos.
- Declaraciones juradas.
- Trámites administrativos o judiciales.
- Facturación electrónica.

Métodos de autenticación en medios electrónicos

Existen tres formas principales para identificar electrónicamente al firmante:

- **Código de ingreso (PIN):** contraseña o número personal conocido solo por el usuario.
 - **Métodos biométricos:** uso de características únicas como huella digital, retina o voz.
 - **Métodos criptográficos:** los más seguros, usan criptografía asimétrica (clave pública y privada) para garantizar autoría, integridad y autenticidad del mensaje.
-

¿Cómo funciona?

Se basa en **criptografía asimétrica** (usa dos claves):

- **Clave privada:** solo la tiene el firmante. Se usa para **firmar**.
- **Clave pública:** se puede compartir. Se usa para **verificar** la firma.

Proceso:

1. El firmante hace un **resumen (hash)** del documento.
2. Firma ese hash con su **clave privada**.
3. El receptor:
 - Usa la **clave pública** para descifrar la firma.
 - Calcula el **hash** del documento recibido.
 - Compara ambos hashes → si coinciden, la firma es válida.

Componentes de una Firma Digital:

-  **Documento original:** lo que se firma.
-  **Hash:** resumen digital del contenido.
-  **Firma digital:** el hash cifrado con la clave privada.
-  **Certificado digital:** documento que prueba quién es el firmante.

¿Quién emite certificados digitales?

Una **Autoridad Certificante (AC)** confiable.

En **Argentina**, la AC oficial es la **Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI)**.

El certificado contiene:

- Nombre del titular
- Clave pública
- Datos de la AC
- Período de validez

Certificados digitales y su validez

- Solo tienen efectos legales si son emitidos por un **certificador licenciado**.
 - Los **certificados extranjeros** solo se reconocen si hay **convenio de reciprocidad** o si son **validados por un certificador local licenciado**.
 - Deben indicar claramente al titular, el período de validez y permitir verificar si están revocados.
-

Marco legal en Argentina

Ley 25.506 de Firma Digital

- Le da **validez legal** a la firma digital igual que la firma manuscrita.
- Crea una **infraestructura nacional** para su uso.
- Establece requisitos técnicos y seguridad.

Requisitos para que sea válida:

1. La **clave privada** debe estar bajo control del firmante.
 2. La **clave pública** debe estar validada por un certificado digital válido.
 3. La firma debe estar correctamente asociada al documento.
-

¿Qué es un documento digital?

Es la representación digital de actos o hechos, independientemente del soporte.

 Ejemplo: una declaración jurada en PDF firmada digitalmente.

Tiene **valor probatorio**, como un contrato en papel, siempre que:

- Sea accesible.
 - Se pueda verificar origen, fecha, hora, etc.
-

Valor legal y presunciones

Según la ley:

- Se **presume válida** la autoría de una firma digital.
- También se **presume que el documento no fue alterado**.

⚠️ Esto **no aplica** a firmas electrónicas simples. La **firma digital** permite presumir la autoría e integridad del documento. La **firma electrónica** no tiene esa presunción, y quien la presenta en juicio debe probar su validez.

Carga de la prueba según el tipo de firma:

- Si se usa **firma digital con certificado válido**, quien la **desconoce** debe probar su falsedad.
 - En casos como métodos biométricos, clave simétrica, o certificados extranjeros no reconocidos, la **carga recae en quien la presenta**.
-

Autoridades y estructura administrativa

1. **Jefatura de Gabinete** → es la Autoridad de Aplicación.
 2. **ONTI** (Oficina Nacional de Tecnologías de la Información) → controla y da licencias.
 3. **Certificadores licenciados** → emiten certificados.
 4. **Autoridades de registro** → validan identidad de las personas.
 5. **Comisión Asesora** → grupo de expertos que da recomendaciones técnicas.
-

Casos donde NO se puede usar firma digital:

Según el art. 4 de la Ley 25.506, hay excepciones:

- Disposiciones por causa de muerte.
 - Actos del derecho de familia.
 - Actos personalísimos.
 - Documentos que requieran formalidades incompatibles con lo digital.
-

¿Y si se revoca un certificado?

Se puede revocar por varios motivos:

- Solicitud del titular.
- Información falsa.
- Mandato vencido.

- Orden judicial.

👉 Se cancela el uso del certificado y ya no se puede firmar con él.

⚖️ Firma Digital vs. Firma Electrónica

Firma Digital

Usa criptografía asimétrica

Tiene validez legal plena (Ley 25.506)

Garantiza autenticidad e integridad

Firma Electrónica

Puede ser una imagen, contraseña, etc.

No siempre tiene validez legal

No necesariamente

🛒 COMERCIO ELECTRÓNICO

¿Qué es el Comercio Electrónico?

No hay una única definición. Se pueden ver dos enfoques:

1. Amplo (económico)

Todo intercambio con finalidad económica realizado por medios electrónicos.

👉 Ej: intercambio de datos, publicidad, edición digital, etc.

2. Restrictivo (jurídico – Palazzo)

Sólo cuando **todo el contrato se realiza electrónicamente**.

👉 Ej: comprar una app = ✅

👉 Comprar en Mercado Libre (pero pagar en efectivo) = ❌

Tipos de Comercio Electrónico

- B2B: Business to Business (entre empresas)
- B2C: Business to Consumer (empresa ↔ cliente)
- C2C: Consumer to Consumer (entre particulares)
- Plataforma2Consumer: Intermediario tipo plataforma online

🛡️ En B2C se aplica la **Ley de Defensa del Consumidor**.

Contratos Electrónicos

- Se forman con **OFERTA + ACEPTACIÓN**, como en los contratos comunes.

- La particularidad está en **cómo se manifiesta la voluntad** de las partes.

Tipos de aceptación:

- **Browse Agreement:** Al navegar se presupone que aceptás los términos.
 Problemático.
- **Click Agreement:** Tenés que tildar “Acepto términos y condiciones”. 
Más válido.

Ejemplos reales:

- Spetch denuncia a Netscape que tenía Browse agreements, es un Acto lícito voluntario pero NO un acto jurídico, no estoy aceptando términos y condiciones. Fallo a favor de Spetch (en contra de esta técnica).
- Hotmail demandó y ganó a una empresa que hacía spam. Los términos no permitían hacer spam y fueron aceptados con un click.
- América Online estaba generando daño a los usuarios que lo desinstalaban, América les dice que lo tienen que demandar localmente y no donde decía el usuario por una cláusula de prórroga de jurisdicción y competencia. Los términos y condiciones estaban en una carpeta completamente random de los archivos del instalador (NO en el cuadro de texto). Termina no siendo válida la cláusula porque no era visible al usuario. Fallo a favor de Williams: Los términos deben ser fácilmente accesibles al usuario desde el cuadro de aceptación

Jurisdicción y Ley Aplicable

- Muchos sitios incluyen **cláusulas de prórroga** diciendo que todo juicio debe hacerse en otro país.
-  Esto puede ser **abusivo** si deja al consumidor indefenso.

¿Qué ley se aplica?

- Generalmente, la del lugar donde se **cumple** el contrato.
- Si hay múltiples lugares, se toma el **más característico**.
- En contratos con consumidores, prima la **protección al usuario**.

Formación del Contrato

- **Oferta a personas indeterminadas (publicidad)** → No obliga.

- **Oferta dirigida a consumidores (ley 24.240)** → Sí obliga, y debe incluir condiciones claras, fechas, etc.

Medios de Pago Electrónicos

1. Tarjetas de crédito

- Muy usadas, pero tienen problemas: posibles fraudes, falta de comprobantes firmados, etc.
- Se pueden impugnar consumos.

2. Protocolos de seguridad

Sistema Características

SSL Asegura comunicación web (no es específico para pagos).

SET Creado por Visa/Mastercard. Más seguro, pero más complejo.

3. Dinero electrónico

- Ej: Mercado Pago, Ualá, Personal Pay.
- Se usa desde una **CVU** (clave virtual uniforme), pero **no tiene respaldo del Banco Central** como una cuenta bancaria.

₿ CRIPTOACTIVOS

¿Qué son los criptoactivos?

Son **bienes digitales** que funcionan con tecnología **blockchain** y **criptografía**.

 No tienen respaldo estatal (no son emitidos por bancos centrales), ni se almacenan físicamente: **solo existen online**.

¿En qué se diferencian del dinero electrónico?

Dinero electrónico

Representa saldo en un banco o app

Tiene respaldo de una entidad (ej: banco)

Criptoactivo

Es un bien en sí mismo (como el oro digital)

No tiene respaldo, funciona por consenso en red

Dinero electrónico

Se puede rastrear fácilmente

Criptoactivo

Anónimo (asociado a billeteras virtuales)

¿Cómo funcionan?

Usan un sistema llamado **Blockchain**:

- Es como un libro contable digital y compartido.
- Cada operación se graba en un “bloque” enlazado al anterior.
- Esto impide que se puedan modificar sin dejar rastro.



Usa criptografía asimétrica:

- Cada usuario tiene:
 - **Clave privada** (solo él conoce, para firmar transacciones).
 - **Clave pública** (se usa para verificar autenticidad).
-

¿Qué es la Minería?

- Proceso técnico para **crear nuevos criptoactivos**.
 - Requiere **resolver problemas matemáticos complejos** (proof of work).
 - A medida que se emiten, se vuelven **más difíciles de obtener y más escasos**.
 - Ej: en Bitcoin, cada 4 años ocurre un “**halving**” que reduce a la mitad la recompensa de los mineros.
-

Tipos de Mercado

Tipo de Mercado Qué es

Primario Obtención directa del activo (ej: minería)

Secundario Compra y venta entre usuarios (trading)

¿Cómo se almacenan?

En **billeteras virtuales (wallets)**:

- Online (nube) o físicas (pen drive, app).
 - No contienen el activo, sino las **claves para acceder** al registro de propiedad en la blockchain.
-

Riesgos: Lavado de Dinero

Los criptoactivos pueden facilitar el lavado porque:

1. **Son anónimos** (asociados a billeteras, no personas).
 2. **Fáciles de transportar** (código digital en un pendrive).
 3. **Dificultan rastreo** (se puede usar una wallet distinta por transacción).
 4. Existen **servicios de mezcla (mixers)** que ocultan el origen de los fondos.
 5. Dificultan el decomiso porque requieren claves privadas para acceder.
-

Lavado de dinero: Etapas

1. **Colocación** → ingresar el dinero en el sistema.
2. **Estratificación** → ocultar su origen (con muchas operaciones).
3. **Integración** → convertirlo en dinero limpio y legal.

En Argentina, **la sola participación en cualquier etapa ya es delito.**

Regulación y prevención

Organismos internacionales

- **GAFI** (Grupo Acción Financiera Internacional) → emite recomendaciones.
- Normas como **KYC (Know Your Customer)** → obligan a identificar clientes.

En Argentina

- Ley 25.246 + Ley 26.683.
 - **UIF (Unidad de Información Financiera)**: controla e investiga operaciones sospechosas.
 - Se exige a los **exchanges** (plataformas para comprar/vender cripto) registrar a sus usuarios.
-

Bancos de Datos y Protección de Datos Personales

¿Qué es un banco de datos?

Un **banco de datos** es un conjunto organizado de información sobre personas (nombre, DNI, situación financiera, etc.), almacenado para ser usado por terceros, tanto en papel como de forma digital.

¿Qué protege la ley?

La **Ley 25.326** protege los datos personales y establece cómo se deben recolectar, guardar, usar y ceder. El objetivo es evitar abusos o usos ilegales de esta información.

Tipos de Datos Personales

- **Datos de acceso público:** Se pueden conocer sin necesidad de autorización (ej: nombre, DNI, CUIT, empleo).
 - **Datos de acceso restringido:** No están disponibles al público. Se pueden usar solo si se cumple con ciertos requisitos legales.
 - **Datos sensibles:** Información muy privada que puede causar discriminación si se divulga (salud, religión, orientación sexual, ideología, afiliación sindical). Está **prohibido su uso**, salvo excepciones puntuales (como historia clínica o padrones sindicales).
-

Principios que deben respetarse

1. Legalidad y consentimiento informado

- Los datos **no pueden ser recolectados con engaños**.
- El titular debe dar su **consentimiento expreso, claro y por escrito**.
- Si se van a ceder a terceros, se necesita un permiso **adicional**.
- Hay excepciones (ej: datos para bancos o por obligación legal).

2. Pertinencia

- Solo se pueden usar los datos para el **fin para el que fueron recolectados**.
- No se puede dar otro uso, como por ejemplo hacer campañas publicitarias si no fue el objetivo original.

3. Calidad

- Los datos deben ser **verídicos, actualizados y completos**.
- No se deben mantener datos **falsos, caducos o incompletos**.

4. Confidencialidad

- **Todas las personas** que acceden a un banco de datos deben garantizar **privacidad**.
- Existe una "**responsabilidad en cadena**": si alguien filtra datos, todos los que intervinieron pueden ser responsables.

Derechos del titular de los datos

Toda persona puede:

- **Informarse**: Saber qué datos tienen sobre ella y para qué se usan.
- **Controlar**: Verificar que estén bien.
- **Rectificar / eliminar**: Corregir o borrar datos incorrectos, falsos o desactualizados.

Habeas Data

Si no se respetan estos derechos, se puede iniciar una acción judicial llamada **Habeas Data**.

- Es un proceso rápido (sumarísimo).
- Se hace a nivel **provincial**.
- Solo lo puede iniciar el **titular de los datos** (no los herederos).

Responsabilidad legal por mal uso de datos

Existen **3 tipos de responsabilidad**:

1. Administrativa

- Aplicada por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.
- Faltas:
 - **Leves**: Ej. no responder un pedido de información → multa o apercibimiento.

- **Graves:** Incumplimiento reiterado o falta de seguridad → suspensión.
- **Muy graves:** Uso ilícito o recolección de datos sensibles → multas altas o cierre de la base.

2. Civil

- Apunta a la **indemnización por daños** sufridos por una persona.
- Puede haber:
 - **Daño emergente:** Pérdidas directas (ej: no te dan un préstamo por aparecer mal en Veraz).
 - **Lucro cesante:** Ganancias que se dejaron de obtener.
 - **Daño moral:** Malestar emocional por una intromisión en la intimidad.
 - Solo lo pueden reclamar **personas físicas**, no empresas (aunque estas sí pueden reclamar pérdida de prestigio como daño emergente).

💡 **Ejemplo real:** A un presidente del colegio de abogados le cerraron una cuenta sin avisarle que debía pagar algo más, fue informado a Veraz como deudor y su reputación quedó afectada.

3. Penal

- Se sanciona penalmente si:
 - Se ingresan **datos falsos** a propósito.
 - Se accede de forma ilegal a un banco de datos.
 - Se **revelan datos confidenciales** sin permiso.

⚠️ Cláusulas limitativas

Algunas empresas intentan evitar juicios usando cláusulas donde uno renuncia a reclamar si algo sale mal con sus datos.

🔴 Estas cláusulas **no son válidas**, especialmente si sos consumidor o si la otra parte es mucho más poderosa (desigualdad de negociación).

¿Qué son los delitos informáticos?

Son conductas ilegales cometidas a través de medios tecnológicos o sobre sistemas informáticos. La Ley 26.388 (2008) **modifica el Código Penal** para adaptarlo a los tiempos digitales, incluyendo delitos como el hacking, daño informático, estafas virtuales, y otros.

Pornografía infantil (Art. 128 CP)

- **Producción, distribución, publicación, comercio o facilitación de material con menores en actos sexuales explícitos** → *Prisión de 6 meses a 4 años.*
- **Tenencia con fines de distribución o comercio** → *Prisión de 4 meses a 2 años.*
- **Tenencia simple** → *Hasta 1 año de prisión.*

¿Es delito mirar pornografía infantil online sin descargarla? En Argentina, no. Pero si se guarda en el dispositivo (incluso automáticamente) puede haber problemas si se prueba dolo.

 *Ejemplo:* Tener imágenes de menores en actos sexuales en una PC, aunque sea sin vender, ya es delito. Si se prueba intención de distribuir, la pena es mayor.

Acceso no autorizado (Art. 153 bis CP)

- Entrar sin permiso a un sistema o dato de acceso restringido (*hacking*).
- *Pena: 15 días a 6 meses de prisión.* Si es contra un sistema público o financiero → *de 1 mes a 1 año.*
- Es un delito subsidiario: Solo se configura si no se comete otro delito previsto en el código

 *Ejemplo:* Hackear un sitio web del gobierno o la cuenta de otra persona. Si fue por curiosidad o un test ético (con permiso), no aplica.

Intercepción de correspondencia (Art. 153 CP)

- Acceder, interceptar o desviar correos electrónicos o cualquier comunicación electrónica.
- *Pena: 15 días a 6 meses de prisión.*

 Protege la **privacidad digital**. No se puede abrir ni redireccionar mensajes privados que no estén dirigidos a uno.

 *Ejemplo:* Leer el mail privado de un compañero o hackear una cuenta de redes sociales.

Daño informático (Art. 183 y 184 CP)

- Borrar, alterar, inutilizar datos, sistemas o programas.
- También se castiga distribuir o instalar software malicioso (*malware, virus*).
- *Pena: 15 días a 1 año.* Si afecta servicios públicos (salud, energía, transporte) → *3 meses a 4 años.*

¿Un programa que daña PCs es delito? Sí, si lo distribuís o lo usás sabiendo su fin.

 *Ejemplo:* Instalar un virus en una computadora ajena. No se necesita que cause daño real si el programa es evidentemente dañino.

Estafa informática (Art. 173 inc. 16 CP)

- Consiste en manipular sistemas informáticos para obtener un beneficio indebido o causar un perjuicio patrimonial. En una estafa informática no hay persona engañada, lo que se engaña es la máquina.
- *Pena: 1 a 6 años de prisión.*

 *Ejemplo:* alterar una base de datos para obtener un pago indebido, modificar el saldo de una cuenta bancaria, o burlar sistemas de cobro como DirectTV o consolas de videojuegos chipeadas.

 **Importante:** Técnicas como el **phishing, spoofing o robo de contraseñas no están expresamente previstas** en el Código Penal como delitos específicos.

A veces se intentan encuadrar como estafas, pero **no siempre encajan legalmente**, lo que genera vacíos legales.

Muchos especialistas reclaman una **tipificación específica** de estas prácticas.

Grooming (Art. 131 CP)

- Contactar a un menor por medios digitales con fines sexuales.
- *Pena: 6 meses a 4 años de prisión.*

- No es necesario que se concrete el abuso: basta con la intención.

💡 *Ejemplo:* Adulto que escribe por Instagram a una menor para concertar un encuentro sexual.

Delitos sobre bancos de datos (Art. 157 bis CP)

- Acceder, insertar, revelar o manipular datos personales de manera ilegal.
- *Pena:* 1 mes a 2 años (más inhabilitación si es funcionario público).

💡 *Ejemplo:* Un empleado que extrae datos de clientes de una empresa sin permiso y los vende.

Publicación indebida de comunicaciones (Art. 155 CP)

- Publicar una carta, correo o mensaje privado causando daño a terceros.
- Exención si se demuestra interés público.

💡 *Ejemplo:* Difundir correos personales en redes que afectan la reputación de alguien.

Otros puntos importantes

- **Tecnología neutral:** No importa si el delito fue por email, redes, apps, etc. Aplica igual.
 - **Privacidad y confidencialidad** son bienes jurídicos protegidos.
 - **Dolo:** La mayoría de estos delitos requieren intención clara de dañar, violar privacidad o cometer un delito.
-

¿Qué NO se considera delito?

- **Tener archivos sin saber su contenido** (ej: imagen ilegal en la cache del navegador sin saberlo).
 - **Ethical hacking:** Si se hace con consentimiento del dueño del sistema.
 - **Ingeniería inversa:** Analizar software para entenderlo o adaptarlo *no es delito*, salvo que haya intención de dañar o copiar ilegalmente.
-

Pericias Informáticas

La **informática forense** es la disciplina que se encarga de **identificar, preservar, analizar y presentar información almacenada digitalmente** para ser usada como evidencia en un proceso judicial.

 Ejemplo: recuperar correos borrados en un juicio de divorcio o analizar una computadora en un caso de fraude.

Clasificación de las Pericias

Según el tipo de conflicto, las pericias informáticas pueden aplicarse en:

- **Penal:** delitos informáticos, estafas, acceso indebido, pornografía infantil.
 - **Civil:** disputas por contratos electrónicos, firmas digitales, prueba en divorcios.
 - **Laboral:** uso indebido del correo corporativo, software ilegal en computadoras de empresa.
 - **Corporativo:** violación de secretos industriales, control de licencias, fugas de información.
-

Etapas de una Pericia Informática

1. **Identificación:** reconocer qué dispositivos van a ser analizados (PCs, pendrives, celulares, etc.).
 2. **Preservación:** garantizar que la evidencia no sea alterada.
 - Se usan **precintos de seguridad, bolsas de Faraday o sobres de papel madera** (¡no bolsas plásticas!).
 3. **Análisis:** clonación de discos y examen con software especializado.
 - **¡Nunca se analiza el original!**, siempre se trabaja con una **imagen forense (copia bit a bit)**.
 4. **Redacción del informe:** debe ser claro para personas sin conocimientos técnicos.
-

Autenticidad de la Evidencia: Algoritmo Hash

- Se usa un **hash (como MD5)** para comprobar que la copia es idéntica al original.
- Si el **hash del original = hash de la copia**, no hubo alteración.

📌 Cualquier cambio (por mínimo que sea) modifica el hash.

📁 Tipos de Evidencia Digital

- **Espacio no asignado:** archivos borrados que pueden recuperarse si no fueron sobrescritos.
 - **Archivos temporales:** contienen información útil como contraseñas, emails, cookies.
 - **File Slack:** espacio libre dentro de un clúster del disco, puede guardar restos de información previa.
-

🔪 Métodos de Borrado de Datos

1. **Sobreescritura:** reemplazar con ceros o datos aleatorios.
 2. **Degaussing:** campo magnético que borra toda la info en discos duros.
 3. **Destrucción física:** para CDs o DVDs, se daña la **capa superior** (no la inferior).
-

⚖️ Marco Procesal

📄 ¿Cuándo interviene un perito informático?

- Según el **Art. 457 del Código Procesal Civil y Comercial**, cuando un hecho requiere conocimientos técnicos especiales.

📍 ¿Dónde interviene?

- En causas **civiles, penales, laborales o administrativas**, según la jurisdicción local o federal.

✅ Requisitos en PBA:

- Título habilitante.
- Curso de capacitación dictado por la Suprema Corte.
- Inscripción en los listados de la Cámara de Apelaciones.

Competencia Judicial

- **Federal:** cuando hay leyes nacionales, tratados internacionales o hechos ocurridos en instituciones nacionales.
- **Local:** según lugar (departamento judicial) o materia (civil, penal, etc.).

Actuación Procesal del Perito

1. **Designación por sorteo.**
2. **Aceptación del cargo** (tiene 3 días).
3. **Notificación a las partes** (mínimo 5 días antes de la diligencia).
4. **Realización de la pericia.**
5. **Entrega del informe y respuesta a observaciones.**

En el ámbito penal:

- El perito es designado por el **Fiscal**, no por sorteo.
- No hay “peritos de lista”, suelen ser de la policía o poder judicial.

Honorarios

- Se fijan al final del juicio (según porcentaje del monto).
- Las partes deben pagarlo, excepto si:
 - Se opusieron a la pericia.
 - No fueron condenadas en costas.
 - La pericia no fue usada en la sentencia.

Buenas Prácticas y Protocolo (Resumidas)

- No dejar que nadie use los equipos tras la irrupción.
- Fotografiar todo **antes** de mover o apagar.
- Si está encendido: apagarlo correctamente o desenchufar del gabinete.
- Secuestrar solo lo que sea relevante.

- Etiquetar cada dispositivo con número de serie, fecha, expediente, etc.
 - **NO se trabaja sobre el original**, siempre se usa una imagen forense.
 - Se documenta **toda manipulación** en la cadena de custodia.
-



Herramientas comunes

- **Software forense:** EnCase, FTK Imager, Guymager.
 - **Bloqueadores de escritura:** para evitar modificar el original.
 - **Algoritmos Hash:** MD5, SHA-1 (para validar copias).
-



Problemas comunes

- Falta de personal capacitado.
- Contaminación de la prueba por manipulación indebida.
- Confusión entre backups y análisis forense (un backup altera la evidencia).